

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1916

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע), התשפ"ג–

2023

1. תיקון סעיף 13 ח ב. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13 ח –

(1) בכותרת השוליים, המילים "תעריף שנקבע לפי דין –" – יימחקו ;

(2) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא :

"(ו) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו גם על עוסק המנוי

בתוספת השביעית, בשינויים המחויבים ; השר, באישור ועדת הכלכלה

של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת."

2. אחרי התוספת השישית לחוק העיקרי יבוא :

שביעית

"תוספת שביעית

(סעיף 13 ח(ו))

1. ספק מורשה לפי חוק התקשורת המספק שירותי בזק ניידים.

2. בעל רישיון כללי לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת.

3. בעל רישיון ספק גז כמשמעותו בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א–2021².

4. בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996³.

5. ספק מים כמשמעותו בחוק המים, התשי"ט–1959⁴.

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

² ס"ח התשפ"א, עמ' 146.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

6. ספק מורשה לפי חוק התקשורת המספק שירות גישה לאינטרנט.

7. עוסק העושה עם צרכן עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה כמשמעותה בסעיף 13ה."

דברי הסבר

על פי נתוני משרד האוצר, במדינת ישראל חיים כמיליון אזרחים מסורבי כרטיס אשראי. מצב זה מגביל מאוד את אפשרויות הצריכה שלהם וכן את אפשרותם לקבל שירותים רבים.

מי שאין ברשותו כרטיס אשראי, עקב היותו מסורב כאמור או מכל סיבה אחרת, המעוניין בקבלת שירות מחברות או מגופים הדורשים קבלת פרטי אמצעי תשלום קבוע בעסקה מתמשכת, נאלץ להקים הוראת קבע בחשבון הבנק שלו לצורך התשלום השוטף הנדרש.

חברות וגופים מסוימים מנצלים מצב זה וגובים סכומי כסף גדולים – הן עבור הקמת הוראת הקבע והן תשלום חודשי בשל התשלום בהוראת קבע, ואילו חברות אחרות כלל אינן גובות תשלום נוסף מהצרכנים המשלמים בדרך זו.

בדרך כלל, צרכן שבוחר בצורת התשלום המתוארת לעיל, ולא בתשלום בכרטיס אשראי, עושה זאת מחוסר ברירה, בשל מצבו הכלכלי. לפיכך, מוצע לאסור גביית עמלה בעד תשלום בהוראת קבע, בדומה לאיסור הקיים היום בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, על חברות המספקות שירותים או טובין שמחיריהם מפוקחים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/4139; פ/1165/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1169/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3262/24; פ/220/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)